RESUMÉ — Odpovědnost za újmu při výkonu veřejné moci

82/1998 Sb.

Zdrojové znění: 1. 1. 2026.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Upravuje náhradu škody a zadostiučinění za nezákonné rozhodnutí a nesprávný úřední postup.

Zásady a nosné koncepty: Objektivní odpovědnost veřejné moci; příčinná souvislost; reparace; zákonné podmínky nároku.

Systematika: Odpovědnost státu a samosprávy, nezákonná rozhodnutí, nesprávný postup, uplatnění a regres.

Subjekty a objekty: Poškození, stát, územní samosprávné celky a příslušné úřady.

Postavení v právním systému: Zákon: obecně závazný předpis zákonné síly, podřízený ústavnímu pořádku. Zvláštní aplikační vztahy jsou rozlišeny níže.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Konkretizuje čl. 36 odst. 3 Listiny č. 2/1993 Sb. Soukromé právo se použije subsidiárně; nárok se zpravidla nejprve předběžně projedná u příslušného úřadu. Zrušení rozhodnutí a průtahy představují odlišné základy.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

§ 1 — Vymezení odpovědnosti

(1) Stát odpovídá za podmínek stanovených tímto zákonem za škodu způsobenou při výkonu státní moci.

§ 3 — Subjekty odpovědnosti

(1) Stát odpovídá za škodu, kterou způsobily a) státní orgány, b) právnické a fyzické osoby při výkonu státní správy, která jim byla svěřena zákonem nebo na základě zákona, (dále jen "úřední osoby"),1 c) orgány územních samosprávných celků, pokud ke škodě došlo při výkonu státní správy, který na ně byl přenesen zákonem nebo na základě zákona (dále jen „územní celky v přenesené působnosti“).

§ 5 — Rozsah odpovědnosti

Stát odpovídá za podmínek stanovených tímto zákonem za škodu, která byla způsobena a) rozhodnutím, jež bylo vydáno v občanském soudním řízení, ve správním řízení , v řízení podle soudního řádu správního nebo v řízení trestním, b) nesprávným úředním postupem.

§ 8 — Podmínky nároku

(1) Nárok na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím lze, není-li dále stanoveno jinak, uplatnit pouze tehdy, pokud pravomocné rozhodnutí bylo pro nezákonnost zrušeno nebo změněno příslušným orgánem.

§ 13 — Rozsah odpovědnosti

(1) Stát odpovídá za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem.

§ 16 — Oprávnění státu

(1) Nahradil-li stát škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem nebo poskytl-li ze stejného důvodu zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu, může požadovat regresní úhradu na úředních osobách a na územních celcích v přenesené působnosti, pokud škodu způsobily.

§ 19 — Rozsah odpovědnosti

Územní celky v samostatné působnosti odpovídají za škodu, kterou způsobily při výkonu veřejné správy a) nezákonným rozhodnutím, b) nesprávným úředním postupem.

§ 22 — Rozsah odpovědnosti

(1) Územní celky v samostatné působnosti odpovídají za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem.

§ 28 — Zmocňovací ustanovení

Způsob výpočtu průměrného výdělku pro určení ušlého zisku pro účely tohoto zákona stanoví vláda nařízením.

§ 29 — Způsob výpočtu

Na žádost poškozeného lze při výpočtu náhrady škody jako průměrný výdělek před poškozením použít průměrný výdělek v době před zahájením trestního stíhání, pokud je to pro poškozeného výhodnější.

§ 30 — Ušlý zisk

Náhrada ušlého zisku se poskytuje v prokázané výši; není-li to možné, pak za každý započatý den výkonu vazby, trestu odnětí svobody, ochranné výchovy, zabezpečovací detence nebo ochranného léčení náleží poškozenému náhrada ušlého zisku ve výši 170 Kč.

Podklad: 82-1998-Sb o odpovednosti za skodu zpusobenou-p-v-v-m-r-n-n-u-postupem.pdf • 11 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 566 slov resumé včetně úvodu z 4177 slov vyčištěného podkladu (13,55 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.